

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6 -
8/2532

นักโทษ ชาย ใจ สุวงศ์ กับพวก
บริษัท สิน มั่นคง ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 882, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 249

รถยนต์คันที่จำเลยรับประกันภัยคำจนไว้ชนโจทก์ โจทก์ฟ้องให้จำเลยใช้ค่า
สินไหมทดแทนในฐานะผู้รับประกันภัยคำจนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 887 จำเลยจะยกอายุความละเมิดมาใช้บังคับไม่ได้ เพราะเป็นการฟ้องบังคับ
ตามสัญญาประกันภัยต้องใช้อายุความในเรื่องประกันภัย ตามมาตรา 882 เมื่อขณะที่
โจทก์ฟ้องจำเลยยังไม่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันวินาศภัย คดีของโจทก์จึงยังไม่ขาด
อายุความ ฎีกาของจำเลยที่ว่า โจทก์มิได้ฟ้องผู้เอาประกันภัยภายในกำหนด 1 ปี คดี
โจทก์จึงขาดอายุความ และจำเลยผู้รับประกันภัยคำจนจะต้องรับผิดชอบเมื่อผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบด้วยเท่านั้น จำเลยมิได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคำให้การ
และเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ทั้งไม่เป็น
ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาจึงไม่รับ
วินิจฉัยให้

โจทก์ทั้งสามสำนวนฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญารับประกันวินาศภัยประเภท
ประกันภัยคำจุนรถบรรทุกทุกหมายเลขทะเบียน 83-0304 กรุงเทพมหานครของนาย
อดิศร แซ่จั่ว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2524 นายอดิศรแซ่จั่ว ขับรถบรรทุกทุกหมายเลข
ทะเบียน 83-0304 กรุงเทพมหานครไปตามถนนพหลโยธินจากจังหวัดลำปางมุ่งหน้า
ไปทางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อถึงระหว่างกิโลเมตรที่ 48-49 นายอดิศรขับรถด้วยความ
ประมาทเลินเล่อฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร เล่นสวนทางเข้ามาในช่องทางของรถ
บรรทุกทุกหมายเลขทะเบียน น-2625 เชียงใหม่ ของเรือนจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะ
นั้นโจทก์ที่ 27 ขับมุ่งหน้าไปจังหวัดลำปางโดยมีโจทก์อื่นและผู้ตายนั่งอยู่ในรถคันดัง
กล่าว รถยนต์ของนายอดิศรพุ่งเข้าชนรถยนต์ที่โจทก์ที่ 27 ขับสวนทางมาอย่างแรง
เป็นเหตุให้ผู้โดยสารอยู่ในรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน น-2625เชียงใหม่ ถึงแก่
ความตาย 6 คน ได้รับบาดเจ็บสาหัส 21 คน การกระทำของนายอดิศรเป็นการ
ละเมิดและเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายจำเลยมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าเสีย
หายให้แก่โจทก์ตามสัญญาประกันภัยคำจุน โจทก์แต่ละคนได้รับความเสียหายตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในคำฟ้อง ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 ที่
8 ที่ 17 และที่ 24 เป็นเงินคนละ 10,000 บาทให้โจทก์ที่ 7 เป็นเงิน 12,580 บาท
โจทก์ที่ 9 เป็นเงิน 22,650 บาทโจทก์ที่ 10 เป็นเงิน 21,600 บาท โจทก์ที่ 11 เป็น
เงิน 22,180 บาทโจทก์ที่ 12 เป็นเงิน 21,170 บาท โจทก์ที่ 13 เป็นเงิน 15,046
บาทโจทก์ที่ 14 ถึงที่ 16 และที่ 18 เป็นเงินคนละ 20,000 บาท โจทก์ที่ 19 เป็นเงิน
23,300 บาท โจทก์ที่ 20 เป็นเงิน 22,800 บาทโจทก์ที่ 21 ที่ 22 เป็นเงินคนละ
23,500 บาท โจทก์ที่ 23 เป็นเงิน45,000 บาท โจทก์ที่ 25 เป็นเงิน 48,500 บาท
โจทก์ที่ 26 เป็นเงิน32,520 บาท โจทก์ที่ 27 เป็นเงิน 33,310 บาท กับให้จำเลย
ชดใช้ดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7 ครั้งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 3
กรกฎาคม 2524 จนกว่าชำระต้นเงินเสร็จ จำเลยทั้งสามสำนวนให้การว่า เหตุคดีนี้
เกิดจากความประมาทของนายประวิทย์นัดสาคร (ที่ถูกคือ นัดสาคร) โจทก์ที่ 27 ผู้

ข้อบรรทัดทุกคันหมายเลขทะเบียน น-2625 เชียงใหม่ ด้วย เพราะได้ข้อบรรทัดด้วย
ความเร็วสูงในทางโค้งและแซงรถคันอื่น จึงเกิดเหตุขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อ
ของผู้ข้อบรรทัดทั้งสองฝ่าย ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความเพราะได้ฟ้องเกิน 1 ปี นับแต่
วันทำละเมิด ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินให้โจทก์ทั้งสาม
สำนวนเป็นเงิน 300,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 3
กรกฎาคม 2524ซึ่งเป็นวันเกิดวินาศภัย จำเลยทั้งสามสำนวนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะโจทก์ที่ 17 ที่ 19 ถึงที่ 21 ที่ 26 และที่ 27 ให้จำเลยใช้ค่า
สินไหมทดแทนเป็นเงินคนละ 10,000 บาท 23,300บาท 22,800 บาท 23,500 บาท
32,520 บาท และ 33,310 บาท ตามลำดับดังคำขอโดยให้เฉลี่ยตามส่วนมากน้อยกับ
โจทก์อื่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้นจำเลยทั้งสามสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสามสำนวนฎีกาในประเด็นเรื่องอายุความว่า
โจทก์ทั้งสามสำนวนฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบโดยอาศัยมูลหนี้มาจากการกระทำละเมิดของ
นายอดิศร แซ่จั่ว ผู้ข้อบรรทัดข้อบรรทัดหมายเลขทะเบียน 83-0304 กรุงเทพมหานคร
ที่จำเลยได้รับประกันไว้จึงเป็นการฟ้องโดยอาศัยมูลหนี้อันเนื่องมาจากมูลละเมิดซึ่ง
มีอายุความ 1 ปี ฟ้องของโจทก์ทั้งสามสำนวนจึงขาดอายุความนั้นเห็นว่า คดีนี้
ปรากฏว่ามูลละเมิดเกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2524โจทก์ทั้งสามสำนวนยื่นฟ้องเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2526 เพื่อให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะผู้รับประกันภัย
คำจนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 ดังนั้นจำเลยจะยกอายุ
ความละเมิดมาใช้บังคับไม่ได้ เพราะเป็นการฟ้องบังคับตามสัญญาประกันภัยจึงต้อง
ใช้อายุความในเรื่องประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 882
ซึ่งปรากฏว่าขณะโจทก์ทั้งสามสำนวนฟ้องจำเลยยังไม่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วัน
วินาศภัย คดีของโจทก์ทั้งสามสำนวนจึงยังไม่ขาดอายุความ ฎีกาของจำเลยทั้งสาม
สำนวนข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยทั้งสามสำนวนฎีกาประการสุดท้ายว่า โจทก์ทั้งสามสำนวนมิได้ฟ้องผู้เอาประกันภัยภายในกำหนด 1 ปี คดีโจทก์ทั้งสามสำนวนจึงขาดอายุความ และจำเลยทั้งสามสำนวนผู้รับประกันภัยจำจนจะต้องรับผิดชอบก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบด้วยเท่านั้นจำเลยทั้งสามสำนวนจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสามสำนวนนั้นศาลฎีกาเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวที่จำเลยฎีกา จำเลยทั้งสามสำนวนมิได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การ และเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ทั้งไม่ใช่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายืน

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>